



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 1º/10/2025

CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO - MUNICIPAL

PROCESSO: 0010348.989.25-2
REPRESENTANTE: Pátio Inter Municipal de Veículos Apreendidos Ltda.
REPRESENTADA: Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu.
ASSUNTO: Representação formulada em face do Edital do Pregão Eletrônico nº 11/2025, certame voltado ao registro de preços de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que compõem a frota da Prefeitura, com fornecimento e aplicação de peças e acessórios novos, originais ou similares de primeira linha, a ser concedido em percentual sobre o valor das peças com base nas tabelas das montadoras vigentes.
ADVOGADA: Cibele Sodré Veloso (OAB nº 522.678)

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO. REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS PARA EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS. EXCLUSIVIDADE DE PLATAFORMAS. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE LOGIN E SENHA DA CONTRATADA PARA ACESSO A SISTEMAS PRIVADOS. COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE REGISTRO DE FUNCIONÁRIOS NO CAGED E ENCARGOS TRABALHISTAS. EXIGÊNCIA DE REGISTRO EXCLUSIVO NO CREA E DE ENGENHEIRO MECÂNICO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO, EM DETRIMENTO DE TÉCNICOS LEGALMENTE HABILITADOS. FIXAÇÃO DE QUANTITATIVO INVARIÁVEL DE EQUIPE MÍNIMA. COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE POSSE DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE. ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA DESPROPORCIONAL. EXIGÊNCIAS ANTECIPADAS DE DOCUMENTOS DA FASE DE EXECUÇÃO. ATESTADOS DE LEGALIDADE SINDICAL. CLÁUSULA RESTRITIVA DE SUBCONTRATAÇÃO. PRAZOS INCONGRUENTES E INEXEQUÍVEIS. AMBIGUIDADE EM DISPOSIÇÕES SOBRE ABRANGÊNCIA TERRITORIAL. CORREÇÕES DETERMINADAS. CUSTEIO DE EVENTUAL TRANSPORTE PARA DIAGNÓSTICO. EXIGÊNCIA DE TESTES DE FUNCIONAMENTO EM ATÉ 5 KM E GRAVAÇÃO EM VÍDEO TÉCNICO DOS DIAGNÓSTICOS. FALHAS NÃO CONFIRMADAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

RELATÓRIO



Tratam os autos de representação apresentada por Pátio Inter Municipal de Veículos Apreendidos Ltda. em face do Edital do Pregão Eletrônico nº 11/2025, certame promovido pela Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu visando ao registro de preços de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que compõem a frota da Prefeitura, com fornecimento e aplicação de peças e acessórios novos, originais ou similares de primeira linha, a ser concedido em percentual sobre o valor das peças com base nas tabelas das montadoras vigentes.

Insurgiu-se a Representante contra os seguintes aspectos do Edital: *i)* exigência de atendimento em raio de até 70 km, sem reembolso de deslocamento (itens 4.2, 4.2.1 e 4.2.2); *ii)* imposição de que os testes de funcionamento dos veículos ocorram somente dentro do raio de 5 km da contratada, tornando inviável a participação de empresas localizadas fora desse limite e contradizendo a própria autorização do item 4.2.1 (item 4.24); *iii)* exigência de gravação de vídeo técnico para cada diagnóstico, impondo ônus operacional excessivo e desnecessário (item 4.4); *iv)* obrigatoriedade de equipamentos altamente específicos, incompatíveis com a rotina de manutenção automotiva genérica (itens 4.6, 4.7 e 4.8); *v)* imposição à contratada de suportar todos os custos logísticos e operacionais para proceder com o diagnóstico (guincho, mão de obra, tempo de serviço), sem garantia de aprovação do orçamento e contratação dos serviços (item 4.10); *vi)* incongruência e exiguidade quanto ao marco inicial para contagem dos prazos de entrega dos serviços (itens 4.11 e 4.12); *vii)* exigência de utilização de plataformas específicas e fornecimento de login e senha à Administração (itens 5.1 a 5.5); *viii)* exigência de comprovação de registro formal de todos os funcionários no CAGED, pagamento de encargos trabalhistas e estrutura operacional, como condição para habilitação (itens 6.1 a 6.4); *ix)* exigência de registro no CREA para mecânico automotivo, não obstante tratar-se de atividade não privativa de engenheiro (item 6.6); *x)* exigência de comprovação de equipe técnica com quantitativo fixo, sem proporcionalidade ao volume de



serviços, impondo custos operacionais desnecessários e antecipados, desconsiderando-se a possibilidade de subcontratação (item 6.7); xi) requisição de demonstração prévia de posse de máquinas e equipamentos (Item 7); xii) exigência de disponibilização de sistema integrado; xiii) imposição de estrutura física e operacional desproporcional ao escopo contratual; xiv) exigência antecipada de documentos de execução; xv) requisição de Atestado de Legalidade Sindical; xvi) inconsistências internas do Edital; xvii) limitação injustificada à subcontratação; e, xviii) exigências excessivas para certame voltado ao registro de preços.

Pediu, com isso, a suspensão da licitação e a declaração das ilegalidades arguidas.

Vislumbrando indícios de irregularidades, deferi medida liminar suspendendo o andamento do processo licitatório, providência referendada por este E. Plenário na Sessão de 11/6/2025.

Notificada, a Prefeitura compareceu aos autos defendendo a validade das cláusulas impugnadas, porque concordes com a norma vigente.

Nesses termos, os autos seguiram para manifestação do DIPE, que concluiu pela procedência parcial da Representação, reconhecendo, dentre as indagações da Representante, hipóteses desproporcionais, sem respaldo legal ou técnico suficiente, as quais deveriam se revistas ou suprimidas, a saber: exigência de comprovação prévia de equipamentos; incongruência e exiguidade dos prazos estabelecidos para entrega; exigência de uso exclusivo ou direcionado de plataformas específicas, sem a devida justificativa técnica e sem a previsão de alternativas; imposição de fornecimento de *login* e senha para acesso a sistemas privados; exigência de comprovação de registro formal de funcionários e encargos trabalhistas; imposição de Engenheiro Mecânico como responsável técnico e registro da empresa no CREA, em detrimento de outros profissionais e Conselhos legalmente habilitados; exigência de comprovação de equipe técnica mínima com quantitativo fixo; imposição de estrutura física e operacional demasiadamente específica, sem amparo em estudo técnico; requisição



antecipada de documentos de execução; inconsistências internas do Edital; limitação injustificada à subcontratação; incompatibilidade de diversas exigências com o sistema de registro de preços; e requisição de prova de legalidade sindical.

As demais impugnações seriam improcedentes.

Convergente a opinião que fundamentou o Parecer do d. MPC.

É o relatório.

MRL



VOTO

A instrução dos autos confirma para mim a incidência de aspectos controvertidos no Instrumento publicado pela Prefeitura de Embu-Guaçu, suficientes, portanto, para determinar correções e aprimoramentos.

Como bem destacou o Departamento de Instrução Processual Especializada, não há nos autos justificativa técnica robusta que demonstre a imprescindibilidade da adoção exclusiva das plataformas¹ referidas no Termo de Referência (item 5.1), as quais demandam a aquisição de licenças ou assinaturas com custos significativos, sem contemplar alternativas ou similares. Ao contrário, o Parecer técnico aponta a existência de diversos sistemas² de orçamentação automotiva menos onerosos e aptos a atender às necessidades administrativas.

Nesse cenário, sobretudo pela ausência de fundamentação técnica detalhada para tal exclusividade, a imposição não se compatibiliza com o comando do art. 41 da Lei nº 14.133/21, que veda, como regra geral, a indicação de marcas ou modelos, admitindo a exceção apenas quando devidamente motivada, em razão de necessidade de padronização, compatibilidade ou quando apenas uma especificação for capaz de atender à demanda administrativa.

De igual modo, a imposição à contratada de fornecer *login* e senha das referidas plataformas sob o argumento de viabilizar a conferência da legitimidade das informações orçamentárias, além de caracterizar exigência desproporcional e inadequada ao objeto licitado, vulnera os preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18), uma vez que impõe o compartilhamento de credenciais corporativas, violando regras de segurança, confidencialidade e titularidade contratual de *softwares* licenciados a terceiros.

¹ Audatex, Orion e Cília.

² Tais como SOMA, i360, Ultracar, Partsfy, dentre outros.



Assim cabe à Prefeitura providenciar a correspondente revisão do Instrumento, admitindo a utilização de sistemas equivalentes ou metodologias próprias de composição de preços, desde que idôneos e passíveis de verificação pela Administração, podendo, no lugar de requisitar credenciais privadas, se valer de meios menos invasivos e igualmente eficazes para assegurar a lisura das informações orçamentárias, como relatórios auditáveis e extratos autenticados.

Igualmente desarrazoadas as exigências de comprovação de registro formal de todos os funcionários no CAGED e quitação de encargos trabalhistas antes mesmo da efetiva contratação, sobretudo por se tratar de licitação processada sob Sistema de Registro de Preços, que pressupõe incerteza da demanda, e objeto circunscrito à manutenção de frota, sem dedicação de mão de obra exclusiva.

Exigir previamente essa ordem de comprovações representa antecipar ônus que só seria cabível, em tese, no âmbito da execução contratual, competindo à Administração fiscalizar o cumprimento no momento próprio.

Ademais, exigir documentos expressamente vinculados ao CAGED traduz descompasso normativo, tendo em vista que, nos termos da Portaria MTP nº 671/2021, o envio dessas informações passou a ser realizado exclusivamente pelo eSocial.

Como observado no Parecer do DIPE, o item 6.6 do Termo de Referência impõe condicionantes de qualificação técnico-operacional e técnico-profissional que não se mostram proporcionais ao objeto da contratação, ao restringir a comprovação de registro da empresa no CREA e a prova de vínculo de profissional Engenheiro Mecânico, tendo em vista que os técnicos industriais se encontram legalmente habilitados para os serviços em questão (conf. Lei nº 13.639/2018 e Resolução CFT nº 101/2020).

Nesse contexto e considerando a ausência de justificativas que pudessem fundamentar com base em critérios técnicos objetivos, a necessidade da exigência ora questionada, de que rigor que a Administração



reformule essa parte do Instrumento, de modo a admitir a comprovação de registro da empresa e do responsável técnico tanto no CREA (Engenharia Mecânica) quanto no CRT (Técnico em Mecânica), em conformidade com as atribuições legais respectivas.

Da mesma forma, a determinação de manutenção de equipe fixa, em número invariável para todos os lotes, sem considerar o dimensionamento proporcional à demanda ou à complexidade específica de cada um, revela-se desproporcional, porquanto impõe aos licitantes custos operacionais antecipados e desnecessários. Tal exigência mostra-se apta a restringir a competitividade, afastando empresas de menor porte ou com estruturas mais enxutas que, embora plenamente capacitadas para a execução dos serviços, não dispõem de estrutura nos exatos moldes do Edital ou mesmo não se mostram dispostas a assumir encargos dessa natureza, antes de possuir a necessária segurança quanto à concretização da demanda.

Igualmente procedente a crítica dirigida à exigência de disponibilidade prévia de equipamentos de grande porte, elevado custo e que podem ser legalmente terceirizados, sobretudo no âmbito de procedimento de Registro de Preços, em que a efetiva demanda pelos serviços é incerta e futura.

Impõe-se, diante disso, a retificação do Edital, a fim de que as disposições do Termo de Referência não induzam à exigência de posse prévia à contratação, facultando-se a apresentação de declaração de disponibilidade.

Também acolho a convergente instrução quanto à procedência da questão suscitada por força da regra editalícia que impõe comprovação prévia de estrutura física e operacional dotada de dimensões pré-determinadas e repartições internas específicas (área mínima de 1.000m², dos quais 800m² fechados, com divisões para acomodação de veículos, estoque, vestiários, recepção, refeição de funcionários, área de guarda de ferramentas e equipamentos, área de estoque e guarda de peças), porquanto desprovida de estudo técnico que a justifique.



Reitero que o Sistema de Registro de Preços, de natureza peculiar, pressupõe a seleção de fornecedores potenciais, sem vinculação imediata de contratação. Dessa forma, condicionar a assinatura da Ata a essa estrutura física robusta e pré-determinada, sem prova de necessidade, desnatura o instituto, restringindo inevitavelmente o universo de licitantes.

Por igual razão, ainda no âmbito das diretrizes ditadas pelo Termo de Referência, de rigor que a Administração conceda prazo razoável para que a vencedora apresente os documentos pertinentes à fase de execução contratual (como alvarás, AVCB, apólice de seguro, licenças ambientais, DAIL e CADR).

Também devem ser reavaliadas as exigências de apresentação de Atestados de Legalidade Sindical perante o Sindicato da Indústria de Reparação Automotiva e o Sindicato da Indústria de Funilaria e Pintura. Isso porque a reforma trabalhista (Lei Federal nº 13.467/2017) tornou facultativa a filiação sindical tanto de empregados quanto de empregadores. Ademais, a indicação de sindicato específico não se coaduna com a generalidade disposta da Lei Estadual nº 15.297/14³.

Igualmente, cabe à Prefeitura providenciar a supressão das inconsistências constatadas no Parecer do DIPE, relativamente aos itens 6, 7 e 8 do Termo de Referência.

A cláusula que trata das hipóteses de subcontratação carece de motivação adequada e respaldo em estudo técnico. No caso concreto, observa-se que o Edital limitou a possibilidade de execução indireta a 30% e restringiu serviços comumente terceirizados no mercado (como funilaria, pintura e tapeçaria), sem lastro em estudos técnicos, tampouco em demonstração da indispensabilidade da medida para assegurar a qualidade e a continuidade da prestação contratual.

³ Dispõe sobre normas básicas acerca das oficinas mecânicas e estabelecimentos assemelhados que funcionam no Estado



Com efeito, ao impor que a licitante mantenha toda a estrutura para serviços que usualmente se beneficiam da subcontratação, o Edital tende a restringir modelos de negócio viáveis e a afastar potenciais participantes.

Dessa forma, configurada a impropriedade apontada, de rigor que a Prefeitura revise essa parte do Instrumento, assegurando a compatibilidade com a natureza do objeto e com as práticas de mercado, fundamentando eventuais restrições no Estudo Técnico Preliminar.

No que se refere à crítica quanto ao marco inicial para a contagem dos prazos de entrega dos serviços, acolho a manifestação do DIPE no sentido da procedência. Verifico que o item 4.11 estabelece a contagem a partir da emissão do orçamento pela contratada, enquanto o item 4.12 dispõe que o termo inicial ocorrerá no segundo dia útil subsequente à aprovação do orçamento pela Administração, revelando-se, assim, inconsistência que demanda correção.

Ademais, impõe-se a revisão dos prazos fixados para a execução dos serviços de funilaria e pintura, tendo em vista que evidenciado nos autos o descompasso em relação aos parâmetros praticados no setor, sendo, em regra, inviável o cumprimento em apenas 2 (dois) dias. Nesse sentido, cabe à Administração reavaliar a exigência, devendo eventual manutenção ser devidamente fundamentada em Estudo Técnico Preliminar que demonstre sua exequibilidade.

Ainda sobre o tema, observo que, embora o Edital preveja prazos distintos para os serviços de limpeza de níveis 01, 02 e 03, inexistente conceituação técnica que diferencie tais modalidades, o que igualmente exige adequação.

De outro lado, a regra que admite contratação de empresas localizadas em raio de até 70 km do Município me parece idônea, inclusive porque alinhada à busca de otimização e agilidade no atendimento, fiscalização da execução e economicidade.



Também não cabe censurar a previsão de custeio do transporte pela contratada, medida que evita transferir à Administração encargos que poderiam favorecer empresas mais distantes.

Todavia, verifica-se que os itens 4.2 e 4.2.1 do Termo de Referência carecem de clareza redacional, podendo conduzir a interpretações dúbias, na medida em que ora se privilegia a execução no Município, ora se admite abrangência até 70 km. A ausência de harmonia entre os dispositivos compromete a segurança jurídica e pode inibir a participação de interessados, o que demanda a correspondente retificação.

Ao contrário do que afirma a Representante, a delimitação dos testes de funcionamento em um raio de até 5 km da sede da contratada, com exigência de devida identificação do veículo, configura medida legítima, voltada a evitar o uso indevido da frota municipal, assegurar o controle administrativo e prevenir desvio de finalidade.

Igualmente improcedente a impugnação voltada à disposição editalícia que estabelece a obrigatoriedade de gravação em vídeo do diagnóstico técnico dos veículos submetidos a vistoria. A medida constitui instrumento de documentação e comprovação técnica das falhas identificadas, das peças a serem substituídas e dos serviços a serem executados, permitindo que os gestores públicos possam conferir a pertinência das intervenções, bem como formar acervo probatório para controle posterior, em linha com os princípios da publicidade e eficiência.

Ademais, os atuais recursos tecnológicos disponíveis, inclusive em dispositivos móveis de uso corriqueiro (smartphones e tablets), permitem a gravação com qualidade suficiente, sem necessidade de equipamentos especializados ou investimentos onerosos, não configurando, pois, exigência desproporcional. Também a expressa possibilidade de ampliação do prazo inicialmente previsto para até 4 (quatro) dias úteis em hipóteses de maior complexidade afasta a tese de inviabilidade temporal.



A crítica dirigida à previsão de ferramentas descritas para realização dos diagnósticos igualmente não prospera, traduzindo opção legítima de gestão e fiscalização, ressalvada a correção já determinada para que a Administração suprima a exigência de comprovação prévia da posse e aferição dos equipamentos.

Sobre os custos para realização de diagnósticos, o item 4.10 do Termo de Referência é expresso ao prever que, ainda que o orçamento de reparo não seja aprovado, o custo da avaliação será ressarcido à contratada, não subsistindo a alegação de enriquecimento ilícito ou prestação gratuita.

Quanto à verberada exigência de disponibilização de sistema integrado, igualmente acolho a manifestação do DIPE no sentido de que a requisição se insere na legítima busca da Administração por maior controle e eficiência, sem impor um ônus desproporcional ou criar barreiras indevidas à competitividade, uma vez que a natureza da exigência é de disponibilidade de soluções existentes no mercado, não de desenvolvimento customizado.

Por fim, devo consignar que, ante as diversas obrigações previstas no Edital, que sinalizam a necessidade de investimento fixo substancial por parte do eventual contratado, a modelagem pretendida pela Prefeitura de Embu-Guaçu parece mais se aproximar de um contrato de escopo definido e com demanda garantida.

Assim, oportuna a sugestão do DIPE, encampada pelo d. MPC, de recomendação à Prefeitura que reavalie a adequação do uso do Sistema de Registro de Preços para o objeto em questão, tendo em vista justificar sua opção no Estudo Técnico Preliminar.

Nessa conformidade, **acolhendo as manifestações do DIPE e do d. MPC, VOTO pela procedência parcial da Representação formulada por Pátio Inter Municipal de Veículos Apreendidos Ltda., determinando-se à Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu que revise a redação de seu Edital, a fim de: a) incluir no Termo de Referência previsão expressa de aceitação de sistemas equivalentes aos referenciados, assim como suprimir a obrigação de fornecimento de *login* e senhas privadas; b)**



excluir a exigência antecipada de registro formal de todos os funcionários no CAGED e quitação de encargos trabalhistas; c) admitir a comprovação de registro da empresa e do responsável técnico tanto no CREA quanto no CRT, em conformidade com as atribuições legais respectivas; d) suprimir a exigência de quantitativo fixo de equipe técnica mínima, substituindo-a, se o caso, por critérios proporcionais à efetiva demanda de cada lote, com amparo em justificativas técnicas; e) revisar o Termo de Referência de modo que suas disposições não induzam à exigência de posse de equipamentos de grande porte prévia à contratação, facultando-se a apresentação de declaração de disponibilidade; f) suprimir as exigências de estrutura física e operacional dotadas de dimensões pré-determinadas e repartições internas específicas; g) conceder prazo razoável para que a futura contratada apresente os documentos pertinentes à fase de execução contratual; h) suprimir exigência de filiação sindical compulsória; i) providenciar a supressão das inconsistências constatadas no Parecer do DIPE, relativamente aos itens 6, 7 e 8 do Termo de Referência; j) revisar a cláusula que trata da subcontratação de serviços, assegurando a compatibilidade com a natureza do objeto e com as práticas de mercado, fundamentando, mais ainda, eventuais restrições no Estudo Técnico Preliminar; k) corrigir as inconsistências constatadas relativamente aos prazos para entrega dos serviços; e, l) eliminar a ambiguidade das informações constantes dos itens 4.2 e 4.2.1 do Termo de Referência, sem prejuízo de também, observar a recomendação exarada no corpo do Voto.

Sendo esse o julgamento, devem Representante e Representada, na forma regimental, dele ser intimados, em especial a mencionada Prefeitura, a fim de que, ao elaborar novo Instrumento Convocatório, incorpore as retificações aqui determinadas, providenciando a devida publicidade com a reabertura dos prazos, na forma da lei.

RENATO MARTINS COSTA
Conselheiro